

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA

n.61/AD del 28 lug 2023

**"Regolamento per le Attività Negoziali delle società del Polo
Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane"**

DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FSI, dall'Anti Bribery & Corruption management system¹, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio della presente Comunicazione Organizzativa Intersocietaria al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione della presente Comunicazione Organizzativa Intersocietaria è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza² e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dal Modello 231³.

PRESIDI DI CONTROLLO

- ☐ D.lgs. 231/2001
- ☐ ABC System

¹ Ove adottato dalla Società.

² Ove presente

³ Ove presente



INDICE

DISCLAIMER	2
INDICE	3
AMBITO DI APPLICAZIONE	4
MODALITÀ DI ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI HOLDING	4
MODALITA' DI RECEPIMENTO	4
PRINCIPI GENERALI	5
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA SOCIETÀ DEL POLO PASSEGGERI DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	5
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 - Ambito di applicazione	5
Articolo 2 - Definizioni.....	6
Articolo 3 - Principi	8
Articolo 4 - Durata, Proroghe, Rinnovi, Opzioni.....	8
TITOLO II - CONTRATTI DI NATURA PUBBLICISTICA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA	9
Articolo 5 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione	9
Articolo 6 - Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione	15
Articolo 7 - Pubblicità e termini	17
Articolo 8 - Garanzia a corredo dell'offerta	17
Articolo 9 - Documenti di gara	19
Articolo 10 - Commissione di gara	20
Articolo 11 - Operazioni di gara.....	21
TITOLO III - CONTRATTI ESCLUSI E CONTRATTI DI NATURA PRIVATISTICA	23
Articolo 12 - Contratti esclusi	23
Articolo 13 - Contratti di natura privatistica	24
Articolo 14 - Disposizioni comuni	25
TITOLO IV - CESSIONE DEI BENI E ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI, ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	26
Articolo 15 - Disciplina applicabile per la cessione dei beni e altre tipologie contrattuali.....	26
Articolo 16 - Disciplina applicabile per l'acquisizione beni immobili	29

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Trenitalia SpA;
- Società italiane del Polo Passeggeri⁴

Il *Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane* Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha validità a partire dall' 1 agosto 2023.

MODALITÀ DI ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI HOLDING

Riferimenti documento Holding:

Documento n° FS-AD-LEG\A0011\P\2023\0000322 del 27.06.2023
Atto di Direzione e Coordinamento – Linee Guida per le attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

- ☐ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☒ Applicabilità con integrazione di processo
- ☐ Applicabilità con adeguamento di processo

Riferimenti atto di Recepimento di Polo: COI n.58/AD del 27 luglio 2023 “Atto di Recepimento di Polo dell’Atto di Direzione e Coordinamento – Linee Guida per le attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”.



Atto di Direzione e Coordinamento di FS SpA



Atto di Direzione e Coordinamento di Capogruppo di Settore a valenza di Polo Passeggeri

MODALITA' DI RECEPIMENTO

In relazione alle peculiarità organizzative della Società del Polo Passeggeri, relativamente alle *Linee Guida per le attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*, il presente documento è adottabile dalle Società del Polo Passeggeri, mediante emissione di un proprio documento normativo che definisca e disciplini, coerentemente con i principi e le regole stabilite dal presente documento, il proprio processo interno **ad integrazione delle attività definite nel presente documento**, anche al fine di prevedere ulteriori regole ed autonomi presidi di controllo, in presenza di proprie aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.,

In particolare, le Società del Polo potranno integrare il documento nella misura in cui:

- vi siano fattispecie di affidamenti/contratti non applicabili, in relazione al business (ad esempio: esclusione di contratti di natura pubblicitaria, di acquisizione di immobili);

- laddove vi siano esigenze specifiche, tali da giustificare un differente wording, a condizione di preservare la sostanza della disciplina definita. .

⁴ Ai sensi del par.1 del Regolamento del Polo Passeggeri

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI DELLA SOCIETÀ DEL POLO PASSEGGERI DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente documento recepisce le *“Linee Guida per le attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”* approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 27 giugno 2023 ed emanate in pari data con Atto di direzione e coordinamento n. FS-AD-LEG\A0011\P\2023\0000322, fatti salvi gli adattamenti apportati in considerazione delle specifiche attività ed esigenze operative delle Società del Polo Passeggeri.
2. Le disposizioni di cui al presente documento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative, regolamentari o di altra natura che abbiano carattere cogente.
3. Il presente documento regola l'attività negoziale delle Società del Polo Passeggeri relative a:
 - a) l'affidamento di contratti:
 - a1) di natura pubblicistica di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - a2) esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici;
 - a3) di natura privatistica;
 - b) la stipula di contratti di cessione di beni;
 - c) la stipula di contratti di acquisizione di immobili.
4. Rientrano nella tipologia di acquisto di natura pubblicistica di cui alla lettera a1) i contratti strumentali da un punto di vista funzionale all'attività prevista dall'articolo 149 del Codice, ivi inclusi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 142 del Codice, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
5. Rientrano nella tipologia di acquisto di natura privatistica di cui alla lettera a3):
 - a) i contratti non strumentali da un punto di vista funzionale all'attività di cui all'articolo 149 del Codice;
 - b) i contratti affidati da soggetti che non sono tenuti all'osservanza del Codice poiché non rientrano nella definizione di stazione appaltante o ente concedente dettata dal medesimo Codice;
 - c) i contratti aggiudicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti per l'esercizio dell'attività

di cui all'articolo 149 del Codice in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea;

- d) i contratti affidati per svolgere l'attività di cui all'articolo 149 del Codice se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, ai sensi dell'articolo 143 del medesimo Codice.

6. La Società procedente che promuova e gestisca le procedure finalizzate alla conclusione di uno dei contratti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente documento, in qualità di mandataria di altre Società del Gruppo, è tenuta ad applicare la disciplina a cui sarebbe vincolato il Committente qualora procedesse direttamente alla gestione di tali procedure. Compatibilmente con tale disciplina, la Società procedente potrà operare secondo le proprie procedure aziendali.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente documento si intende per:

- a) **Codice:** il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni*;
- b) **Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane:** il documento approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed i propri impegni etico/sociali verso i vari *stakeholder* interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- c) **Committente:** la Società del Polo Passeggeri in nome e per conto della quale viene indetta la procedura di selezione e stipulato il contratto;
- d) **Condizioni Generali di Contratto:** le vigenti condizioni generali di contratto per gli appalti di lavori, servizi e forniture del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- e) **Contratti esclusi:** i contratti⁵ previsti dal Titolo I, Capo III, Sezione II, della direttiva 2014/25/UE, che non rientrano nel campo di applicazione del Codice ovvero, nei settori ordinari, i contratti di cui all'articolo 56 del Codice;
- f) **Contratti sottosoglia:** i contratti di natura pubblicistica il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- g) **Contratti di cessione di beni:** i contratti attivi che hanno ad oggetto la compravendita, la locazione ovvero l'affitto o il noleggio di beni mobili o immobili;
- h) **Linee Guida:** Linee Guida per le attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella

⁵ Non rientrano nel campo di applicazione delle presenti Linee Guida i contratti di cui all'art. 21, par. 1, lettere d) ed e) della Direttiva 2014/25/UE e all'art. 56, comma 1, lettere i) e l) del Codice.

seduta del 27 giugno 2023 ed emanate in pari data con Atto di direzione e coordinamento n. FS-AD-LEG\A0011\P\2023\0000322;

- i) **Modello 231:** il “*Modello di Organizzazione Gestione e Controllo*” di cui al d.lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- j) **Piattaforma o Portale Acquisti:** sistema telematico per lo svolgimento delle attività negoziali e la gestione dei fornitori;
- k) **Policy Anticorruzione:** la Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- l) **Profilo di committente:** il sito informatico della Società procedente su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi all’attività negoziale della Società medesima;
- m) **RAN:** il presente Regolamento per le Attività Negoziabili delle Società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, adottato ai sensi dell’articolo 50, comma 5 del Codice, se ed in quanto applicabile alla singola Società;
- n) **Responsabile del procedimento:** nei contratti di natura pubblicistica, il soggetto comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale cui sono affidati tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

Società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Trenitalia S.p.A. (Capogruppo di Settore) e sue società controllate italiane; Busitalia Sita Nord srl e sue società controllate italiane; Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (per la sola area servizi di trasporto);

- o) **Società Procedente:** la Società del Polo Passeggeri che, anche in qualità di mandataria di altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, promuove e gestisce le procedure finalizzate alla conclusione di uno dei contratti di cui all’articolo 1 del RAN;
- p) **Soglia/e di rilevanza europea:** le soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del Codice, come di volta in volta aggiornate, relative ai settori speciali;
- q) **Terzo Contraente:** il soggetto che abbia concluso con una Società del Polo Passeggeri uno dei contratti di cui all’articolo 1 del RAN;
- r) **Unità Procedente:** gli uffici della Società Procedente che, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, svolgono le attività relative all’individuazione della procedura e dei criteri di aggiudicazione assicurando l’applicazione del presente Regolamento e la corretta individuazione della disciplina applicabile;
- s) **Unità Richiedente:** gli uffici della Società Procedente o della Società del Gruppo di cui la Società Procedente è mandataria che trasmettono all’Unità Procedente la richiesta di realizzazione di lavori ovvero di acquisizione di beni e/o servizi, con puntuale descrizione delle relative caratteristiche.

Si intendono inoltre richiamate, in quanto applicabili, le definizioni contenute nell’Allegato I.1 del

Libro I del Codice.

Articolo 3 - Principi

1. L'attività negoziale delle Società del Polo Passeggeri si svolge nel rispetto (i) delle finalità d'impresa del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e si ispira ai principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza, proporzionalità, sostenibilità, tracciabilità delle decisioni assunte e delle operazioni compiute, nonché (ii) delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e nella Policy Anticorruzione.
2. Ai candidati o offerenti sono garantite le necessarie informazioni sulle procedure di affidamento e sugli esiti delle stesse, nonché sull'esistenza del Codice Etico, del Modello 231 e della Policy Anticorruzione, di cui devono essere rispettati i principi.
3. I parametri e i criteri oggettivi definiti per la selezione e l'esclusione dei candidati o offerenti non devono imporre condizioni discriminatorie, eccessive o sproporzionate rispetto all'oggetto dell'affidamento e all'interesse aziendale alla corretta esecuzione del contratto.
4. Ai fini della individuazione della procedura di scelta del Contraente, la Società Procedente tiene conto del valore stimato dell'intero contratto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) o imposta equivalente ove applicabile. Alla determinazione di tale importo concorrono anche le eventuali forme di opzione o proroga o rinnovo previste nell'avviso o negli altri documenti di selezione ovvero nel contratto. Per i contratti di durata pluriennale, la Società Procedente tiene conto del valore complessivo stimato del contratto per l'intera durata dello stesso.
5. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, è vietata la suddivisione, la ripartizione e l'accorpamento dei contratti o degli oggetti contrattuali allo scopo di non applicare, ovvero di applicare parzialmente, le disposizioni previste dalla disciplina vigente.

Articolo 4 - Durata, Proroghe, Rinnovi, Opzioni

1. Tutti i contratti di cui al presente documento debbono avere durata e/o termine di esecuzione certi, con espressa indicazione delle eventuali opzioni.
2. Fatta salva ogni diversa previsione normativa applicabile, il Committente può disporre, con atto scritto, la proroga dei contratti in corso di esecuzione laddove ricorra uno dei seguenti presupposti:
 - la facoltà di proroga è espressamente prevista e regolata nei documenti di gara e nel contratto, anche ai fini di cui al paragrafo 4 del precedente articolo, con esplicita disciplina dei prezzi, patti e condizioni applicabili al periodo di proroga, fatta salva la possibilità di applicare al periodo di proroga le più recenti condizioni di mercato ove più favorevoli per il Committente;
 - la proroga è disposta per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di selezione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi (o inferiori), patti e condizioni di cui al contratto da prorogare;
 - nei casi disciplinati dai contratti o dalle Condizioni Generali di Contratto, ove applicabili, per

l'ipotesi di sospensione e di proroga del termine contrattuale per cause non imputabili al Terzo Contraente.

3. Il Committente ha la facoltà di procedere al rinnovo di un precedente contratto o di esercitare altre opzioni purché tale facoltà sia espressamente prevista nei documenti per l'attività negoziale iniziali e/o nel contratto.

TITOLO II - CONTRATTI DI NATURA PUBBLICISTICA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Articolo 5 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture gli operatori economici di cui agli artt. 65, 66, 67, 68 e 69 del Codice e alle condizioni ivi previste.
2. I documenti per l'attività negoziale stabiliscono, tenendo conto del profilo tecnico e dimensionale della prestazione oggetto del contratto, parametri e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati in relazione alla loro capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, che possono includere i requisiti e le modalità di partecipazione stabiliti dagli articoli 100, 101, 104, 105 e 113 del Codice.

I parametri e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati devono garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 3 delle Linee Guida. Pertanto, ai fini della selezione dei partecipanti, l'avviso di gara o la lettera di invito/richiesta di preventivo non possono, ad esempio:

- imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
 - disconoscere certificati, documenti o altri mezzi di prova ritenuti equivalenti negli ordinamenti di altri Stati membri dell'Unione Europea;
 - esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.
3. I documenti per l'attività negoziale stabiliscono l'esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - i. che hanno subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative

in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ii. per i quali sussista una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo decreto legislativo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
- iii. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

La causa ostativa non sussiste quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o

l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

- iv. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- v. che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale o si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del Codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- vi. che si sono resi colpevoli – secondo motivata valutazione della Società procedente in ordine alla permanenza o meno del necessario rapporto fiduciario tra committente e appaltatore – di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità;
- vii. che abbiano tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbiano fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- viii. che abbiano dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; su tali circostanze la Committente o la Società procedente motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- ix. che abbiano commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- x. la cui partecipazione alla procedura di gara determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, non diversamente risolvibile;
- xi. destinatari della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;

- xii. che presentino nella procedura per l'affidamento in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - xiii. che sono iscritti nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - xiv. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - xv. che non sono in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge n. 68/1999;
 - xvi. che non hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, laddove siano stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981; tale circostanza deve emergere dal casellario informatico dell'ANAC;
 - xvii. che si trovano rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 - xviii. che hanno avuto un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive e tale da determinare una distorsione della concorrenza;
 - xix. che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ove tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non hanno prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
4. Nelle gare riservate alla partecipazione di liberi professionisti, singoli o associati, per l'affidamento di contratti di prestazione d'opera professionale, la documentazione per l'attività negoziale può prevedere come uniche cause ostative quelle di cui al precedente paragrafo 3 punti i) e iii), con esclusivo riferimento alle violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al

pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; tali cause ostative sono accertate mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale da parte dei soggetti di cui al successivo paragrafo 5, lett. a) e b) e del documento attestante la relativa regolarità contributiva.

5. Fermo restando l'applicazione delle previsioni di cui ai paragrafi precedenti, la documentazione per l'attività negoziale stabilisce che le cause di esclusione operano nei riguardi dei soggetti di cui al successivo paragrafo 6 e dei seguenti soggetti:
 - a) in caso di associazione di professionisti, per i professionisti associati indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96;
 - b) in caso di società tra avvocati, per i professionisti soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
6. L'avviso di gara o la lettera di invito/richiesta di preventivo precisano che i reati di cui al precedente paragrafo 3, punto i) e la misura interdittiva di cui al precedente paragrafo 3, punto ii), costituiscono causa ostativa alla partecipazione alla gara, alla stipula e alla prosecuzione del contratto, quando riguardano anche uno soltanto dei seguenti soggetti:
 - a) l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico;
 - c) in caso di società in nome collettivo, i soci amministratori, il direttore tecnico;
 - d) in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico;
 - e) se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, i membri del consiglio di amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; il direttore tecnico; il socio unico persona fisica.
7. L'avviso di gara o la lettera di invito/richiesta di preventivo stabiliscono che:
 - a) le cause di esclusione previste dal paragrafo 3 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del d.l. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992 o degli articoli 20 e 24 del d.lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
 - b) i reati di cui al precedente paragrafo 3, punto i) non costituiscono causa ostativa alla partecipazione alla gara e alla stipula del contratto laddove depenalizzati, ovvero estinti dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ovvero laddove sia intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - c) la Società procedente potrà motivatamente escludere gli operatori economici, per i quali non ritenga sussistere il requisito di affidabilità professionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 169 del Codice, sulla base dei relativi atti pubblicati sui propri siti istituzionali e delle

disposizioni di Gruppo in materia ovvero in quanto si siano resi colpevoli di illeciti professionali di cui al precedente paragrafo 3, punto vi), per essere incorsi, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo:

- i. nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati dalla Società procedente o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - ii. nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la Società procedente o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - iii. nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accertata con qualsiasi mezzo di prova dal Committente e/o dalla Società procedente;
 - iv. nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati dalla Società procedente o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per fatto e colpa dell'operatore economico.
8. L'avviso di gara o la lettera di invito/richiesta di preventivo stabiliscono che il possesso dei requisiti di partecipazione è dimostrato da candidati e offerenti mediante dichiarazioni sostitutive. La Società procedente accerta la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'offerente in conformità alle vigenti previsioni di legge.
 9. Nelle procedure di affidamento, di importo inferiore a € 40.000,00, la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in fase di offerta dai soggetti aggiudicatari può essere effettuata anche a campione con modalità predeterminate dalla Società procedente.
 10. Decorso 30 giorni dall'invio dell'ultima richiesta all'ente competente, di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente, ovvero, immediatamente nei casi di urgenza debitamente motivati, la Società procedente può dare corso all'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali. Nel caso di mancata stipula, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su richiesta del responsabile dell'esecuzione del contratto.
 11. Decorso 30 giorni dall'invio dell'ultima richiesta all'ente competente di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente, la Società procedente può valutare altresì di dare corso all'aggiudicazione e, pertanto, alla stipula del contratto, in tal caso sottoposto a condizione risolutiva.
 12. In ogni caso, la stipula del contratto in pendenza delle verifiche antimafia è consentita nei limiti e alle condizioni della normativa vigente in materia.
 13. Il presente articolo non si applica in caso di affidamento ai sensi del successivo articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del presente documento ovvero nei confronti di amministrazioni statali, regioni, enti universitari pubblici, enti territoriali locali e loro società in house che operano in conformità alla normativa vigente, nonché enti pubblici in generale; la stipula del contratto è preceduta da un'attività istruttoria diretta ad accertare l'affidabilità professionale e l'idoneità tecnica dell'affidatario nonché la

congruità dell'offerta.

Articolo 6 - Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione

1. La Società Procedente può ricorrere all'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture:
 - a) qualora, in relazione alle esigenze del Committente, in accordo tra l'Unità Richiedente e l'Unità Procedente, si ravvisi l'inutilità oppure la non convenienza di un confronto tra più soggetti per la scelta del Terzo Contraente, nonché nelle ulteriori ipotesi stabilite dall'articolo 158 del Codice, purché tali circostanze⁶ siano adeguatamente tracciate con motivazione scritta fornita dall'Unità richiedente in coerenza con poteri e procure;
 - b) nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ai soggetti di cui all'articolo 142 del Codice, anche in assenza delle condizioni ivi previste.
2. Negli altri casi, l'affidamento dei contratti avviene nel rispetto delle seguenti procedure:
 - a) lavori di importo inferiore a 200 mila euro: affidamento diretto, previa adeguata motivazione in ordine alla scelta dell'operatore economico individuato;
 - b) lavori di importo pari o superiore a 200 mila e inferiore a 500 mila euro: affidamento previa richiesta e valutazione comparativa di almeno tre preventivi;
 - c) lavori di importo pari o superiore a 500 mila e fino ad importo inferiore a 1 milione di euro: procedura negoziata senza pubblicazione del bando, tramite gara con invito ad almeno tre operatori economici;
 - d) lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia di rilevanza europea: procedura negoziata senza pubblicazione del bando, tramite gara con invito ad almeno cinque operatori (se sussistono in tale numero soggetti idonei);
 - e) servizi e forniture di importo inferiore a 150 mila euro: affidamento diretto, previa adeguata motivazione in ordine alla scelta dell'operatore economico individuato;
 - f) servizi e forniture di importo pari o superiore a 150 mila euro e fino alla soglia di rilevanza europea: affidamento previa richiesta e valutazione comparativa di almeno cinque preventivi.
3. In alternativa alle modalità indicate nel precedente paragrafo 1, l'affidamento ha luogo, a scelta della Società procedente, mediante procedura aperta, ristretta o negoziata preceduta da forme di pubblicità ai sensi del successivo articolo 7 del presente documento. È comunque sempre fatta salva la facoltà di ricorrere ai tipi di procedura disciplinati agli artt. 155, 158 e 168 del Codice in considerazione dell'oggetto del contratto, dell'esigenza da soddisfare nonché dell'eventuale sotteso interesse transfrontaliero. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto dei principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza nel caso in cui, in considerazione delle circostanze specifiche del caso, quali l'oggetto

⁶ Ad esempio: l'esistenza di diritti di esclusiva; infungibilità di beni e servizi; vincoli tecnici (interoperabilità, ecc.); consegne complementari destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti se il mutamento del fornitore con impiego di caratteristiche tecniche differenti comporta incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; ecc.

dell'appalto, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.), nonché il luogo geografico di esecuzione dell'appalto, l'appalto da affidare rivesta un interesse transfrontaliero certo.

4. A maggiore garanzia dell'efficienza del processo di selezione e d'acquisto e dei livelli di qualità entrante, i soggetti da invitare alle procedure di selezione o destinatari di affidamenti diretti vengono individuati, di norma, in ragione della loro iscrizione nel sistema di qualificazione/elenco/albo degli operatori economici istituito dalle Società del Gruppo. Il mancato ricorso al sistema di qualificazione/elenco/albo esistente deve essere motivato.
5. Le procedure di gara vengono gestite, di norma, con sistemi telematici, garantendo la parità di accesso ed impedendo limitazioni o distorsioni della concorrenza, ovvero modificazioni dell'oggetto contrattuale, come definito dai documenti per l'attività negoziale.
6. L'avviso di gara o la lettera di invito possono prevedere che si possa accedere all'esame delle offerte prima della verifica della idoneità degli operatori economici.
7. Nelle procedure di selezione, i criteri di aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture sono, di norma, quelli: i) del prezzo più basso (da determinarsi: mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; ovvero mediante ribasso sull'importo posto a base di gara; ovvero mediante offerta a prezzi unitari); ii) del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto di una pluralità di elementi determinati in ragione della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche dell'affidamento.
8. Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo, l'avviso di gara e/o la lettera di invito/richiesta di preventivo debbono contenere l'indicazione: 1) di tutti i criteri di valutazione delle offerte definiti ai sensi del punto ii) del precedente paragrafo; 2) dei "pesi" o dei "punteggi" da assegnare a ciascun criterio e, ove necessari; 3) dei "subpesi" o dei "subpunteggi".
9. L'avviso di gara o la lettera di invito possono indicare meccanismi predefiniti, anche diversi da quelli stabiliti dalla disciplina vigente, per l'individuazione delle offerte da sottoporre a verifica di congruità; ovvero possono genericamente prevedere, senza la fissazione di un meccanismo predefinito, la facoltà della Società procedente di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Nel rispetto del principio di proporzionalità, la Società procedente può, inoltre, prevedere esplicitamente nell'avviso di gara o nella lettera di invito/richiesta di preventivo l'applicazione dell'articolo 54 del Codice e delle norme ivi richiamate.
10. Nel caso di offerte da sottoporre a verifica di congruità, la Società procedente richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara e dà seguito alle operazioni di verifica con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 3 del presente documento e, in particolare, di quelli di libera concorrenza tra operatori, non discriminazione e parità di trattamento.
11. La Società procedente, sempreché ne ricorrano i presupposti, può sottoporre a contemporanea valutazione di congruità le migliori offerte. Ai fini della verifica di congruità/anomalia delle offerte sottoposte a valutazione, il Responsabile del procedimento può avvalersi di una commissione

appositamente costituita, di uffici o di organi tecnici propri ovvero di altre Società del Gruppo, ovvero della commissione nominata ai fini dello svolgimento delle operazioni di gara.

12. L'avviso di gara o la lettera di invito possono prevedere che non si procederà all'aggiudicazione in caso di una sola offerta valida. I documenti di gara devono prevedere che, indipendentemente dal numero delle offerte valide, la Società procedente può decidere di non dare corso all'aggiudicazione qualora ritenga nessuna delle offerte presentate conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento.
13. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate previo avviso di gara, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nei documenti di gara, la Società procedente può limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nell'avviso di gara. La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.
14. Qualora il numero dei soggetti che abbiano superato la fase di prequalifica risulti pari o inferiore al numero massimo di cui al precedente paragrafo, tutti detti soggetti debbono essere invitati a presentare offerta. Qualora, invece, il numero di operatori che abbiano superato la fase di prequalifica risulti inferiore a quello minimo indicato nel precedente paragrafo del presente articolo, la Società procedente può comunque dare corso alla procedura, invitando il candidato o i candidati che abbiano richiesto di presentare offerta e che siano muniti dei requisiti richiesti.
15. Qualora il numero dei soggetti che abbiano superato la fase di prequalifica risulti maggiore rispetto al numero massimo indicato nell'avviso di gara, i documenti di gara stabiliscono che la scelta dei soggetti da invitare venga effettuata mediante sorteggio pubblico.

Articolo 7 - Pubblicità e termini

1. Gli avvisi di gara relativi alle procedure di affidamento sono pubblicati sul Profilo di committente.
2. Nei casi di cui al precedente paragrafo 1, gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati sul Profilo di committente.
3. Indipendentemente dall'importo dell'affidamento, la Società procedente può prevedere, ove ricorrano giustificate ragioni, forme di pubblicità ulteriori, di volta in volta ritenute più opportune, rispetto a quelle previste ai sensi del presente articolo.
4. I documenti di gara fissano i termini per le richieste di invito o quelli per la presentazione delle offerte in modo da assicurare ampia partecipazione alle procedure di affidamento e tenendo conto, comunque, delle esigenze di celerità e speditezza funzionali ad una maggiore efficienza dell'attività negoziale della Società procedente.

Articolo 8 - Garanzia a corredo dell'offerta

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni stabilite dalle vigenti Disposizioni di Gruppo in materia, i documenti di gara possono stabilire che le offerte siano corredate, fin dalla loro presentazione, da una

garanzia da prestare, salva diversa indicazione, sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nell'ipotesi di cui al presente paragrafo, la cauzione è stabilita nella misura ritenuta opportuna dalla Società procedente e, di norma, pari al 1% (uno per cento) dell'importo a base d'asta.

L'avviso di gara o la lettera di invito/richiesta di preventivo stabiliscono, inoltre, che la fideiussione debba prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, cod. civ.;
 - c) il pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società procedente, ogni eccezione rimossa.
2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché la mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della partecipazione alle gare. Ai non aggiudicatari, la garanzia, ove costituita nelle forme del paragrafo 1 del presente articolo, è svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione ad altro operatore economico offerente, avendo concluso la verifica dell'effettivo possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti generali e di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura.
3. La Società procedente stabilisce nei documenti di gara il periodo di validità della garanzia, non inferiore a centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; in ogni caso, la Società procedente può stabilire nei documenti di gara un termine minore o maggiore rispetto a quello suindicato in relazione alla durata presumibile del procedimento.
- I documenti di gara stabiliscono, inoltre, che l'offerta sia, comunque, corredata dall'impegno del garante, su richiesta della Società procedente, a rinnovare la garanzia per un periodo di tempo stabilito nei documenti di gara, nel caso in cui, al momento della scadenza originariamente fissata, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. L'aggiudicatario è tenuto a rinnovare la garanzia fintantoché non abbia stipulato il relativo contratto.
4. I documenti di gara possono stabilire che la garanzia di cui al presente articolo sia ridotta nella misura del 50% (cinquanta per cento) per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
5. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni stabilite dalle vigenti Disposizioni di Gruppo in materia, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alla complessità ovvero alla particolare rilevanza per la Società procedente o richiedente delle prestazioni oggetto di affidamento e previa indicazione nell'avviso di gara e/o nella lettera di invito/richiesta di preventivo, è, comunque,

possibile derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo. A titolo esemplificativo, la Società procedente è in facoltà di non richiedere ai concorrenti la garanzia di cui al presente articolo, ovvero di prevedere che la medesima: a) sia rilasciata anche per importi inferiori rispetto a quanto stabilito nel presente articolo; b) abbia un importo superiore rispetto a quello indicato nel presente articolo.

Articolo 9 - Documenti di gara

1. I documenti di gara devono essere redatti in modo chiaro ed in lingua italiana, salva la possibilità di ammettere anche l'uso della lingua inglese, qualora le controparti interessate fossero tutti operatori economici esteri.
2. I requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, devono essere individuati in modo preciso, così come devono essere individuate in modo dettagliato le situazioni ostative alla partecipazione o le cause di incompatibilità.
3. Salvo motivate circostanze, i documenti di gara contengono le seguenti informazioni minime:
 - a) l'indicazione dell'oggetto contrattuale, le caratteristiche principali, la natura e l'entità delle prestazioni;
 - b) la durata contrattuale, ovvero il termine di esecuzione e di consegna;
 - c) salvo il caso di affidamento diretto, l'importo complessivo e gli eventuali prezzi unitari posti a base di gara;
 - d) nel caso di prestazioni suddivise per lotti, l'entità degli stessi e la possibilità di presentare l'offerta per uno o più lotti e di risultare aggiudicatario di uno o più lotti;
 - e) le indicazioni relative all'eventuale prestazione di cauzioni o di altre forme e tipi di garanzia, sia per la partecipazione alla gara, sia per l'esecuzione del contratto;
 - f) il criterio di aggiudicazione;
 - g) le modalità di compilazione dell'offerta e gli elementi che deve contenere;
 - h) l'indicazione delle modalità di presentazione delle offerte ed il termine entro il quale esse devono pervenire;
 - i) il periodo di tempo minimo per il quale gli offerenti devono impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta;
 - j) l'indicazione dell'eventuale anticipazione del prezzo contrattuale e delle connesse garanzie da prestare in tal caso;
 - k) l'indicazione che la lettera di invito/richiesta di preventivo non determina il sorgere di diritti di sorta in capo a chi viene invitato ad offrire e che la Società procedente si riserva, ottenute le

offerte, di valutarle con assoluta libertà e di pervenire o meno all'accettazione definitiva, senza che gli offerenti possano vantare alcunché in argomento;

- l) il riferimento agli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché al Modello 231 adottato dalla Società procedente;
- m) la clausola che riproduce i paragrafi 3, 6 e 7 del precedente articolo 5;
- n) i criteri di gestione delle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori economici, in coerenza con la modalità cartacea o telematica della procedura.

Articolo 10 - Commissione di gara

1. Ai fini dello svolgimento delle operazioni di gara è nominata una Commissione composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, scelti tra i dipendenti della Società procedente o delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dotati di specifiche competenze nella materia oggetto del contratto; è fatta salva la possibilità di nominare esperti esterni con funzioni di consulenza. Il ruolo di Presidente della Commissione, con la funzione di coordinare le operazioni di gara, è riservato ad un dirigente o ad un quadro.
2. Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile prevedere che l'esame degli elementi tecnici dell'offerta sia demandato ad un'apposita Sottocommissione composta da alcuni dei commissari di cui al paragrafo 1; la valutazione deve essere, comunque, espressa collegialmente. È inoltre possibile prevedere che l'apertura e l'analisi della documentazione amministrativa sia effettuata ad opera di un seggio di gara.
3. In ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso il Responsabile del procedimento può decidere di non procedere alla nomina di una Commissione ma di affidare lo svolgimento delle operazioni di gara ad un seggio di gara, anche monocratico.
4. Non è necessario procedere alla nomina di una Commissione nel caso in cui il confronto competitivo venga svolto mediante la richiesta di preventivi.
5. Inoltre, in ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è possibile prescindere dalla nomina della Commissione qualora l'attribuzione del punteggio tecnico avvenga su base tabellare ovvero on/off e non richieda lo svolgimento di valutazioni discrezionali, affidando le operazioni di gara ad un seggio di gara, anche monocratico.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione di gara sono svolte, di norma, da uno dei componenti della Commissione individuato dal Presidente. Nell'ipotesi in cui la procedura di gara, in ragione dell'oggetto del contratto e del criterio di aggiudicazione prescelto, presenti profili di particolare complessità, il Presidente della Commissione può nominare un segretario diverso dai componenti della Commissione, privo del diritto di voto.
7. La compresenza fisica dei commissari non è richiesta quando gli stessi operano a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni.

8. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
9. Il Responsabile del procedimento nomina i componenti della Commissione con apposito provvedimento, previa verifica della insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 93, comma 5, del Codice e ferme restando le responsabilità, penali e civili, nel caso di false o reticenti dichiarazioni e/o comportamenti non conformi alla normativa vigente e al Codice Etico, al Modello 231 e alla *Policy* Anticorruzione.
10. Sulla base delle indicazioni del Responsabile del procedimento, il Presidente stabilisce le tempistiche dei lavori della Commissione adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari a preservare la regolarità delle operazioni di gara.

Articolo 11 - Operazioni di gara

1. Fatto salvo il caso in cui si proceda all'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti ai sensi del precedente articolo 6, paragrafo 5, nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso il soggetto di cui al paragrafo 3 del precedente articolo 10:
a) procede alla ricognizione delle buste pervenute contenenti sia la documentazione amministrativa che le offerte/preventivi; **b)** propone l'esclusione di quelle pervenute tardivamente o, comunque, difformi dalle prescrizioni dei documenti di gara; **c)** procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa; **d)** propone l'eventuale esclusione dei concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme dalle prescrizioni dei documenti di gara; **e)** procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e propone l'esclusione di quelle difformi dalle prescrizioni dei documenti di gara; **f)** predispone la graduatoria; **i)** ove ne ricorrano i presupposti, viene disposta la remissione degli atti al Responsabile del procedimento affinché dia corso, con l'ausilio – se ritenuto opportuno – di una Commissione specifica all'uopo costituita, ovvero della stessa Commissione di gara, alla verifica della congruità delle offerte che risultino sospette di anomalia ed alla eventuale esclusione di quelle considerate anomale; **g)** in mancanza di verifica di congruità, viene formulata la proposta di aggiudicazione.
2. Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione o il soggetto di cui al paragrafo 3 del precedente articolo 10: **a)** procede alla ricognizione delle buste pervenute contenenti sia la documentazione amministrativa che le offerte; **b)** propone l'esclusione di quelle pervenute tardivamente o, comunque, difformi dalle prescrizioni dei documenti di gara; **c)** procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa; **d)** propone l'eventuale esclusione dei concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme dalle prescrizioni dei documenti di gara; **e)** procede all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica, proponendo le eventuali esclusioni; **f)** valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi; **g)** procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche; **h)** predispone la graduatoria di gara; **i)** ove ne ricorrano i presupposti, dispone la remissione degli atti al Responsabile del procedimento affinché proceda, con l'ausilio – se ritenuto opportuno – o di una Commissione specifica all'uopo costituita, ovvero della stessa Commissione di gara, alla verifica della congruità delle offerte che risultino sospette di anomalia ed alla eventuale

esclusione di quelle considerate anomale; l) in mancanza di verifica di congruità, formula la proposta di aggiudicazione. Nel caso in cui i criteri di attribuzione del punteggio tecnico siano esclusivamente su base tabellare ovvero on/off e non richiedano lo svolgimento di valutazioni discrezionali i documenti di gara possono prevedere che l'offerta tecnica e l'offerta economica siano presentate in un'unica busta.

3. I componenti la Commissione di gara possono essere assistiti, per le operazioni di controllo e di elaborazione della documentazione, anche da personale dell'Unità emittente.
4. La Commissione di gara svolge i seguenti compiti principali:
 - apertura ed esame dei plichi;
 - apertura della busta contenente la documentazione amministrativa ed esame della stessa;
 - apertura e valutazione delle eventuali offerte tecniche;
 - apertura ed esame delle offerte economiche;
 - redazione della graduatoria;
 - proposte motivate di aggiudicazione (o affidamento) o di annullamento, ovvero per il seguito della negoziazione.
5. Delle operazioni di gara sono redatti uno o più verbali sottoscritti dal soggetto di cui al precedente articolo 10 ovvero, in caso di nomina della Commissione di gara, da tutti i componenti della stessa, nonché dall'eventuale segretario.
6. La proposta di aggiudicazione, ovvero per il seguito della negoziazione, è inoltrata al Responsabile del procedimento per la verifica: i) della conformità della procedura seguita ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario; ii) dell'opportunità di procedere alla conclusione del contratto.
7. Qualora la proposta di aggiudicazione, ovvero per il seguito della negoziazione, venga approvata dal Responsabile del procedimento o dal soggetto deputato in tal senso (Procuratore), dell'avvenuta aggiudicazione viene data comunicazione all'aggiudicatario e a tutti i controinteressati.
8. Resta fermo che la Società procedente può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
9. Ferma la necessità di un'adeguata verbalizzazione delle operazioni di gara, le operazioni di gara possono avere luogo in una o più sedute riservate se la procedura di gara è eseguita in modalità telematica, tale da garantire la collegialità delle operazioni di cui al precedente paragrafo 4, l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, assicurandone la conformità alle previsioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, la segretezza delle offerte e l'intangibilità dei documenti inviati.

TITOLO III - CONTRATTI ESCLUSI E CONTRATTI DI NATURA PRIVATISTICA

Articolo 12 - Contratti esclusi

1. La Società procedente che affida Contratti esclusi applica le disposizioni dettate e richiamate dal presente articolo.
2. La Società Procedente, previa adeguata motivazione in ordine alla scelta dell'operatore economico individuato, può ricorrere all'affidamento diretto dei Contratti esclusi nelle seguenti ipotesi:
 - a) lavori di importo inferiore a 200 mila euro;
 - b) servizi e forniture di importo inferiore alla Soglia di rilevanza europea dei settori speciali (ovvero dei settori ordinari per le imprese che operano in tali settori);
 - c) per lo svolgimento di attività commerciali in un Paese terzo rispetto all'Unione Europea in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea;
 - d) prestazioni di contenuto professionale e di opera intellettuale, qualora non configurabili come appalti di servizi;
 - e) affidamento di lavori, servizi e forniture ai soggetti di cui all'articolo 142 del Codice, anche in assenza delle condizioni ivi previste;
 - f) qualora, in relazione alle esigenze del Committente, in accordo tra l'Unità Richiedente e l'Unità Procedente si ravvisi l'inutilità oppure la non convenienza di un confronto tra più soggetti per la scelta del Terzo Contraente, purché tali circostanze⁷ siano adeguatamente tracciate con motivazione scritta fornita dall'Unità Richiedente in coerenza con poteri e procure.
3. Negli altri casi l'affidamento avviene mediante richiesta e valutazione comparativa di almeno cinque preventivi (se sussistono in tale numero soggetti idonei).
4. È fatta salva la possibilità, per ciascuna Società, di stabilire nelle rispettive procedure aziendali, fasce di importo più basse alle quali associare ciascuna modalità di affidamento, nonché di incrementare, se del caso, il numero minimo di operatori economici da consultare, ovvero di procedere con preventive forme di pubblicità, qualora tale soluzione appaia la più idonea a soddisfare le esigenze del Committente.

⁷ Ad esempio: l'esistenza di diritti di esclusiva; infungibilità di beni e servizi; vincoli tecnici (interoperabilità, ecc.); consegne complementari destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti se il mutamento del fornitore con impiego di caratteristiche tecniche differenti comporta incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; ecc.

5. È fatta salva altresì la possibilità di disciplinare nelle procedure aziendali, i casi in cui la Società Procedente, quale operatore economico privato, al fine di acquisire ovvero dare esecuzione ad una commessa attiva può prescindere dal preventivo confronto competitivo per selezionare i propri partners o subcontraenti, ferma restando la tracciabilità delle decisioni assunte e delle operazioni compiute.

Articolo 13 - Contratti di natura privatistica

1. La Società procedente che affida contratti di natura privatistica applica le disposizioni dettate e richiamate dal presente articolo.
2. La Società Procedente, previa adeguata motivazione in ordine alla scelta dell'operatore economico individuato, può ricorrere all'affidamento diretto nelle seguenti ipotesi:
 - a) lavori di importo inferiore a 200 mila euro;
 - b) servizi e forniture di importo inferiore alla Soglia di rilevanza europea dei settori speciali (ovvero dei settori ordinari per le imprese che operano in tali settori);
 - c) per lo svolgimento di attività commerciali in un Paese terzo rispetto all'Unione Europea in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea;
 - d) prestazioni di contenuto professionale e di opera intellettuale, qualora non configurabili come appalti di servizi;
 - e) affidamento di lavori, servizi e forniture ai soggetti di cui all'articolo 142 del Codice, anche in assenza delle condizioni ivi previste;
 - f) qualora, in relazione alle esigenze del Committente, in accordo tra l'Unità Richiedente e l'Unità Procedente si ravvisi l'inutilità oppure la non convenienza di un confronto tra più soggetti per la scelta del Terzo Contraente, purché tali circostanze⁸ siano adeguatamente tracciate con motivazione scritta fornita dall'Unità Richiedente in coerenza con poteri e procure;
 - g) per acquisire o per dare esecuzione ad un appalto che il Committente intende aggiudicarsi o si è aggiudicato partecipando ad una procedura di gara o ad un confronto competitivo tra più operatori economici, ovvero che intende acquisire o ha acquisito in esito a negoziazione in regime di libero mercato.
3. Negli altri casi l'affidamento avviene mediante richiesta e valutazione comparativa di almeno cinque preventivi (se sussistono in tale numero soggetti idonei).
4. È fatta salva la possibilità, per ciascuna Società del Polo Passeggeri, di stabilire nelle rispettive procedure aziendali, fasce di importo più basse alle quali associare ciascuna modalità di affidamento,

⁸ vedi nota n. 3

nonché di incrementare, se del caso, il numero minimo di operatori economici da consultare, ovvero di procedere con preventive forme di pubblicità, qualora tale soluzione appaia la più idonea a soddisfare le esigenze del Committente.

5. È fatta salva altresì la possibilità di disciplinare nelle procedure aziendali, i casi in cui la Società procedente, quale operatore economico privato, al fine di acquisire ovvero dare esecuzione ad una commessa attiva può prescindere dal preventivo confronto competitivo per selezionare i propri partners o subcontraenti, ferma restando la tracciabilità delle decisioni assunte e delle operazioni compiute.

Articolo 14 - Disposizioni comuni

1. A maggiore garanzia dell'efficienza del processo di selezione e d'acquisto e dei livelli di qualità entrante, i soggetti da invitare alle procedure di selezione o destinatari di affidamenti diretti vengono individuati, di norma, in ragione della loro iscrizione nel sistema di qualificazione/elenco/albo degli operatori economici istituito dalle Società del Gruppo FS. Il mancato ricorso al sistema di qualificazione/elenco/albo esistente deve essere motivato.
2. La disciplina del confronto competitivo per l'affidamento dei Contratti esclusi e dei contratti di natura privatistica è dettata dai documenti per l'attività negoziale, che elencano tra le cause ostative indicate nell'articolo 5 del presente documento:
 - a) la condanna definitiva per le ipotesi di reato di cui al paragrafo 3, punto i), a carico dei soggetti di cui al paragrafo 6;
 - b) la sussistenza delle cause ostative previste dalla normativa in materia di documentazione antimafia richiamata dal paragrafo 3, punto ii);
 - c) la sussistenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali richiamata dal paragrafo 3, punto iii);
 - d) la commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui al paragrafo 3, punto iv);
 - e) lo stato di decozione di cui al paragrafo 3, punto v);
 - f) la presentazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, secondo quanto previsto dal paragrafo 3, punto xvii);
 - g) la carenza di affidabilità professionale per i motivi di cui al paragrafo 7, lettera c).
3. I documenti di gara stabiliscono che il possesso dei requisiti di partecipazione è dimostrato da candidati e offerenti mediante dichiarazioni sostitutive. La Società procedente accerta la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario in conformità alle vigenti previsioni di legge.
4. Qualora la normativa vigente non consenta l'acquisizione e il trattamento dei dati personali riferiti

anche solo una - delle cause ostative di cui alle lettere da a) a g) che precedono, nei confronti dell'aggiudicatario viene espletata esclusivamente una indagine reputazionale al fine di verificare il possesso dei requisiti di idoneità morale. Resta ferma in ogni caso la necessità di indicare la motivazione in ordine alla scelta di escludere l'operatore economico sulla base degli esiti dell'indagine reputazionale, previa instaurazione di un contraddittorio scritto con lo stesso.

5. Nelle ipotesi di prestazione di opera professionale a liberi professionisti, singoli o associati, che esercitano professioni intellettuali ai sensi dell'articolo 2229 cod. civ., qualora non configurabili come appalti di servizi e nelle ipotesi di appalti di servizi legali, i requisiti di idoneità e quelli generali di affidabilità del professionista sono attestati dall'iscrizione al corrispondente ordine o collegio professionale. In caso di associazione di professionisti e/o di società tra avvocati, i requisiti sono riferiti ai professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.
6. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario può essere effettuata anche a campione con modalità predeterminate dalla Società procedente.
7. Qualora ricorrano particolari e motivate circostanze, la Società procedente può valutare altresì di dare corso alla stipula del contratto, in tal caso sottoposto a condizione risolutiva, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente.
8. I documenti di gara possono prevedere che si possa accedere all'esame delle offerte prima della verifica della idoneità degli operatori economici.
9. Qualora ritenuto opportuno dalla Società procedente, l'offerta dei concorrenti è corredata da una garanzia prestata, di norma, ai sensi dell'articolo 8 del presente documento.
10. Il presente articolo non si applica in caso di affidamento diretto ai soggetti di cui all'articolo 142 del Codice;
11. Fatto salvo il rispetto dei principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente documento, per l'affidamento dei contratti di natura privatistica e dei Contratti esclusi la Società procedente è in facoltà di applicare in tutto o in parte la disciplina contenuta nel Titolo II del presente documento.

TITOLO IV - CESSIONE DEI BENI E ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI, ACQUISIZIONE DI IMMOBILI

Articolo 15 - Disciplina applicabile per la cessione dei beni e altre tipologie contrattuali

1. Fatte salve le previsioni in materia di cessione di beni stabilite da norme di legge, regolamenti, accordi sindacali pregressi, ovvero dalle convenzioni urbanistiche e dagli accordi conclusi con gli enti locali nell'ambito di procedure di valorizzazione immobiliare, la cessione di beni deve avvenire nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità, proporzionalità, sostenibilità, solidità economico-finanziaria e onorabilità del Terzo contraente,

nonché nel rispetto dei principi del Codice Etico, del Modello 231 e della Policy Anticorruzione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi di transazioni giudiziali e stragiudiziali volte a prevenire e/o risolvere contenziosi.

2. L'avviso che indice e disciplina la procedura deve essere pubblicato sul Profilo di committente; la Società procedente ha facoltà di provvedere ad ulteriori forme di pubblicità che ritenga opportune.
3. Fatte salve le deroghe previste dal successivo paragrafo, l'avviso contiene l'indicazione del valore economico posto a base della selezione e disciplina le modalità di presentazione delle offerte, fissando il termine di scadenza e salvaguardando il principio di segretezza. In questo caso, la selezione della migliore offerta è effettuata con il criterio del prezzo più alto, in aumento rispetto al valore economico posto a base della selezione, se presente. Nell'ipotesi in cui la migliore offerta sia presentata da più concorrenti, la Società procedente: *i)* richiede a detti concorrenti di far pervenire entro un termine prestabilito, di norma non inferiore a cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, un'offerta migliorativa rispetto a quella presentata; *ii)* in mancanza di offerte migliorative, alla presenza di detti concorrenti procede alla selezione mediante sorteggio.
4. La ricognizione delle offerte pervenute in risposta all'avviso o alla lettera di sollecitazione avviene con modalità tali da preservare la segretezza delle offerte; si dovrà procedere ad opera di un notaio appositamente incaricato. Il notaio dovrà provvedere alla redazione del verbale e a darne pubblicità nei modi previsti dalla legge. L'intervento notarile non è necessario in caso di contratti che hanno ad oggetto la cessione di beni mobili ed in caso di procedura eseguita in modalità telematica tale da garantire l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, assicurando la segretezza delle offerte e l'intangibilità dei documenti inviati".
5. In caso di cessione di un bene immobile che, come attestato da apposita relazione, risulti difficilmente collocabile sul mercato per la complessità del relativo progetto di sviluppo immobiliare o che presenti scarsa appetibilità per il mercato o che per ragioni di opportunità necessiti di una preventiva verifica dell'interesse del mercato immobiliare l'avviso può contenere solo l'invito a presentare una manifestazione di interesse, con o senza previsione di un valore economico di base e/o del termine di scadenza. La Società procedente può negoziare i contenuti del contratto e, in caso di pluralità di manifestazioni di interesse per il medesimo bene, avviare un confronto competitivo tra gli interessati per la selezione della migliore offerta. La disciplina del confronto competitivo è dettata dalla lettera di sollecitazione delle offerte.
6. In considerazione dell'entità e delle caratteristiche del contratto, la Società Procedente può prevedere, nell'avviso ovvero nella lettera di sollecitazione delle offerte, che la selezione abbia luogo tenendo conto, oltreché del prezzo, anche di altri elementi che rendano l'offerta, nel suo complesso, maggiormente vantaggiosa. In tal caso, l'avviso ovvero la lettera di sollecitazione delle offerte debbono specificare i pesi attribuiti a tutti gli elementi di valutazione.
7. Per la cessione di beni mobili la Società procedente può affidare il contratto a seguito di confronto competitivo tra una pluralità di potenziali acquirenti non preceduto da preventive forme di pubblicità, salva l'ipotesi in cui, per la natura o per il valore dell'oggetto del contratto, si ritenga non opportuno

ovvero non conveniente svolgere un confronto competitivo. La selezione della migliore offerta è effettuata, di norma, con il criterio del prezzo più alto, in aumento rispetto al valore posto a base del confronto competitivo, se presente. Per i beni mobili è consentita, inoltre, l'alienazione diretta, a scomputo del prezzo di acquisto di nuova attrezzatura.

8. Ferme le ipotesi di trattativa diretta indicate al successivo paragrafo 9, è sempre ammessa la cessione diretta di beni immobili e mobili, ai soggetti di cui all'articolo 142 del Codice, anche in assenza delle condizioni ivi previste, ovvero ad amministrazioni statali, regioni, enti universitari pubblici, enti territoriali locali e loro società *in house* che operano in conformità alla normativa vigente, nonché enti pubblici in generale.
9. La Società Procedente può ricorrere alla trattativa diretta:
 - a) nell'ipotesi in cui il bene oggetto del contratto di cessione, locazione o affitto, ovvero di ogni altra forma contrattuale di godimento del bene ad essi equiparabile, si trovi in particolare stato di degrado o che presenti scarsa appetibilità per il mercato, o si tratti di materiali di risulta delle lavorazioni di officina, beni fuori uso, obsoleti o non più utilizzabili;
 - b) qualora, in relazione alle esigenze del Committente e/o a circostanze connesse a vincoli/condizionamenti afferenti al bene, si ritenga non opportuno o non conveniente un confronto, anche solo informale, tra più soggetti per la scelta del Terzo Contraente (es: beni oggetto di transazioni, cessione di fondi interclusi, regolarizzazioni di precedenti occupazioni del cessionario, cessione di immobili in favore di soggetti titolari di diritti acquisti dagli utilizzatori anche per effetto di disposizioni normative o accordi sindacali), purché tali circostanze siano adeguatamente tracciate con motivazione scritta.
10. In tali ipotesi, la Società procedente predispose apposita relazione recante la stima del valore proposto anche in relazione alle condizioni del bene, lo stato di degrado ovvero i vincoli/condizionamenti che portano ad escludere il confronto competitivo e, in caso di cessione ad una pubblica amministrazione, la destinazione d'uso del bene in relazione all'interesse pubblico perseguito dal cessionario.
11. La Società procedente condiziona la stipula del contratto al preventivo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità in capo al miglior offerente. A tal fine, l'avviso o la lettera di invito include tra le cause ostative:
 - c) la condanna definitiva per le ipotesi di reato di cui al precedente articolo 5, paragrafo 3, punto i), a carico dei soggetti di cui al paragrafo 6;
 - d) la sussistenza delle cause ostative previste dalla normativa in materia di documentazione antimafia di cui al precedente articolo 5, paragrafo 3, punto ii).
12. Resta salva la facoltà della Società procedente di richiedere, ove ritenuto opportuno in considerazione dell'oggetto del contratto, ulteriori requisiti di onorabilità. In tali ipotesi, nei confronti dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta viene espletata una indagine reputazionale.

13. Qualora la normativa vigente non consenta l'acquisizione e il trattamento dei dati personali riferiti a una o più cause ostative, viene espletata una indagine reputazionale sull'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta. Resta ferma in ogni caso la necessità di indicare la motivazione in ordine alla scelta di escludere l'operatore economico sulla base degli esiti dell'indagine reputazionale, nel rispetto della normativa vigente e previa instaurazione di un contraddittorio scritto con lo stesso.
14. In caso di trattativa diretta con i soggetti di cui all'articolo 142 del Codice, ovvero con amministrazioni statali, regioni, enti universitari pubblici, enti territoriali locali e loro società *in house* che operano in conformità alla normativa vigente nonché enti pubblici in generale non si dà luogo alle verifiche sul possesso dei requisiti di onorabilità.
15. Per assicurare la solidità economico-finanziaria del miglior offerente, la Società Procedente, può richiedere che tutte le offerte siano corredate, fin dal momento della presentazione, da una garanzia provvisoria, destinata ad essere svincolata solo al momento del pagamento dell'intero corrispettivo o di una sua parte, di importo non inferiore al 2% (due per cento) del valore economico posto a base della selezione; si osservano per quanto compatibili le previsioni di cui all'articolo 8 del presente documento. In aggiunta o in alternativa, l'avviso o la lettera di sollecitazione, possono porre a carico del miglior offerente, quando non proceda al pagamento dell'intero corrispettivo all'atto della sottoscrizione del contratto, l'onere di costituire garanzie personali o reali, in aggiunta all'ipoteca legale (ove applicabile), ovvero depositi cauzionali in relazione alla tipologia di contratto.
16. La sottoscrizione di contratti diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 1 che riservino al contraente un beneficio non replicabile da parte di altri, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità, proporzionalità, nonché nel rispetto dei principi del Codice Etico, del Modello 231 e della Policy Anticorruzione. Fermo quanto stabilito ai precedenti paragrafi 12, 13, 14 e 15, la sottoscrizione di tali contratti è preceduta, di regola, da un confronto competitivo tra una pluralità di potenziali contraenti, fatta salva l'ipotesi in cui, anche in ragione delle qualità e caratteristiche del contraente, si ravvisi l'inutilità oppure la non convenienza di un confronto tra più soggetti, purché tali circostanze siano adeguatamente tracciate con motivazione scritta fornita dall'Unità Richiedente in coerenza con poteri e procure.
17. È sempre ammessa la sottoscrizione di contratti di cui al precedente paragrafo 16 a favore di soggetti di cui all'articolo 142 del Codice anche in assenza delle condizioni ivi previste, ovvero ad amministrazioni statali, regioni, enti universitari pubblici, enti territoriali locali e loro società *in house* che operano in conformità alla normativa vigente nonché enti pubblici in generale.

Articolo 16 - Disciplina applicabile per l'acquisizione beni immobili

1. La Società procedente che stipula contratti di acquisizione di immobili (es. compravendite, locazioni, comodati) è tenuta ad applicare le disposizioni del presente articolo.
2. Nell'applicazione delle previsioni stabilite dal presente articolo, la Società procedente impronta il proprio operato all'esigenza di garantire i principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza, proporzionalità, sostenibilità, tracciabilità delle

decisioni assunte e delle operazioni compiute, nonché delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e nella Policy Anticorruzione.

3. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5, l'individuazione della controparte contrattuale avviene mediante apposite indagini di mercato avviate, anche a seguito della formalizzazione di manifestazioni di interesse provenienti dal mercato, con un avviso pubblicato sul sito internet della Società procedente che potrà provvedere alle ulteriori forme di pubblicità che ritenga opportune.
4. L'avviso contiene l'indicazione delle caratteristiche dell'immobile che si intende acquisire e disciplina le modalità di presentazione delle offerte, fissando il termine di scadenza e salvaguardando il principio di segretezza.
5. In caso di acquisizione di un bene immobile per il quale, come attestato da apposita relazione, ricorrano circostanze connesse a vincoli/condizionamenti che consentano di ritenere non conveniente ovvero non opportuno un confronto, anche solo informale, tra più soggetti per la scelta del contraente, la società procedente può ricorrere alla trattativa diretta.
6. In considerazione delle specifiche esigenze della Società procedente, nell'avviso può essere previsto che la selezione avrà luogo tenendo conto, oltreché del corrispettivo da riconoscere eventualmente al concedente, anche di altri elementi che rendano l'offerta, nel suo complesso, maggiormente vantaggiosa (es. funzionalità della localizzazione dell'immobile in relazione ai fabbisogni della Società procedente).
7. Fermo restando la necessità di procedere alla ricognizione delle offerte pervenute con modalità tali da preservare la segretezza delle offerte in seduta pubblica, la Società procedente dovrà riservarsi nell'avviso la possibilità di determinare in piena discrezionalità le modalità di svolgimento delle operazioni di esame delle offerte presentate che potranno essere affidate anche ad un dirigente o ad un quadro, senza la nomina di una Commissione.
8. La Società procedente condiziona la stipula del contratto al preventivo accertamento in capo al miglior offerente del possesso dei requisiti di onorabilità, che sarà effettuato dalla Società procedente mediante apposita indagine reputazionale sull'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta. Resta ferma in ogni caso la necessità di indicare la motivazione in ordine alla scelta di escludere l'operatore economico sulla base degli esiti dell'indagine reputazionale, nel rispetto della normativa vigente e previa instaurazione di un contraddittorio scritto con lo stesso.

FIRMATO
Luigi Corradi